**POSICIÓN OFICIAL**

República de Venezuela

Republic of Venezuela

# TEMA - GUERRA VIETNAMITA: MEDIDAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS PARA FRENAR LA ESCALADA DEL CONFLICTO Y ASEGURAR LA PAZ EN ASIA DEL SUR Y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL.

**CARTA A PRESIDENCIAS**

New York, 02 de marzo de 1972

Srta. Paola Pinos Aguirre,

Sr. Mateo Flores.

El gobierno de la República de Venezuela tiene el honor de dirigirse a ustedes con determinación y convicción frente a la situación actual en la Segunda Guerra de Vietnam. Venezuela está plenamente comprometida con la cooperación internacional y se compromete a desempeñar un papel activo en la búsqueda de soluciones sostenibles a los desafíos globales, especialmente en áreas críticas como la seguridad. Venezuela se compromete a colaborar abierta y constructivamente, trabajando de la mano con otras naciones para alcanzar consensos que beneficien a toda la comunidad internacional.

Fieles a sus principios de autodeterminación y respeto mutuo, Venezuela está preparada para contribuir significativamente en los diálogos y esfuerzos internacionales dirigidos a la resolución de conflictos.

El gobierno de Venezuela agradece sinceramente la atención y consideración de esta honorable Asamblea.

Atentamente,

Rafael Antonio Caldera Rodríguez

**Presidente de la República de Venezuela**

# ANÁLISIS COYUNTURAL

La República de Venezuela tiene una extensión territorial de 912.050 km².

En el año actual de 1972, Venezuela cuenta con una población de 12.061.621 personas, reflejando un incremento de 355.947 habitantes en comparación con el año anterior. La densidad de población es moderada, con aproximadamente 13 habitantes por kilómetro cuadrado.

El Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela en este año alcanza los 13.978 millones de dólares, registrando un crecimiento del 1,3% respecto al año anterior.

Durante el período de 1930 a 1960, el tipo de cambio del bolívar con respecto al dólar se mantuvo estable en 3,35 bolívares por dólar.

La tasa de natalidad actual se sitúa en 36,19 nacimientos por cada 1.000 habitantes, y el índice de fecundidad, es decir, el número medio de hijos por mujer, es de 5,32. Por otro lado, la tasa de mortalidad es de 213 muertes por día, totalizando aproximadamente 77.689 fallecimientos en el año.

organizaciones de las que forma parte:

Organización de los Estados Americanos (OEA): Fundada en 1948.

Organización de las Naciones Unidas (ONU): Se unió en 1945.

Fondo Monetario Internacional (FMI): Miembro desde su creación en 1944 hasta 1976.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID): Miembro fundador en 1959.

**ANÁLISIS COYUNTURAL**

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP): Miembro fundador en 1960.

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC): Fundada en 1960.

Organización Latinoamericana de Energía (OLADE): Miembro fundador en 1973.

Grupo Andino (CAN): Se unió en 1973.

Tratado de Montevideo 1960 (ALADI): Firmado en 1960.

***TEMA - GUERRA VIETNAMITA: MEDIDAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS PARA FRENAR LA ESCALADA DEL CONFLICTO Y ASEGURAR LA PAZ EN ASIA DEL SUR Y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL.***

---

La República de Venezuela, firme en su compromiso con la autodeterminación de los pueblos y la justicia internacional, condena enérgicamente las acciones perpetradas por la República Francesa y luego por los Estados Unidos y sus aliados en el sudeste asiático. La invasión y posterior represión de Indochina por parte de Francia, que abarcó los actuales Vietnam, Laos y Camboya, dejó una herencia de dolor y destrucción, sentando las bases para conflictos posteriores. La Batalla de Dien Bien Phu llevó a la firma de los Acuerdos de Ginebra en 1954, dividiendo Vietnam y estableciendo condiciones para futuras tensiones.

La República de Venezuela deplora también la influencia imperialista de Estados Unidos, que bajo el pretexto de promover la paz, la libertad y la democracia, intervino en Vietnam del Sur. La intervención estadounidense, con apoyo financiero y militar significativo, fue un intento de frenar el avance del comunismo en la región. La cancelación del referéndum de reunificación de Vietnam en 1956 y el apoyo a regímenes dictatoriales como el de Ngo Dinh Diem demostraron el verdadero interés de Estados Unidos en la región: mantener su influencia y detener la expansión comunista.

Las guerras de Indochina y Vietnam resultaron en una trágica pérdida de vidas humanas y un enorme sufrimiento. Los Estados Unidos, junto con sus aliados como Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Tailandia y Filipinas, desempeñaron un papel crucial en la escalada del conflicto. La creación del Frente Nacional de Liberación de Vietnam y el posterior

apoyo del Norte a los insurgentes del Sur fueron respuestas directas a las políticas represivas y las intervenciones extranjeras.

Venezuela, tras haber superado un periodo de dictadura, condena categóricamente todos los actos antidemocráticos. La política exterior venezolana se enmarca en un firme compromiso con la democracia y un rechazo absoluto a las dictaduras, plasmado en la "Doctrina Betancourt". Esta doctrina, implementada por el presidente Rómulo Betancourt, ayudó a legitimar el gobierno democrático ante la comunidad internacional y proyectó a Venezuela como un defensor de la democracia en la región.

La política de Venezuela se fundamenta en el principio de que los gobiernos libres no pueden mantener relaciones diplomáticas con aquellos que violan la libertad (Betancourt, 2006:120). Este principio se demostró cuando el gobierno venezolano rompió relaciones con el régimen de Francisco Franco en España, al considerar que la reciente guerra mundial había sido librada para erradicar definitivamente las concepciones totalitarias de política y administración. Betancourt argumentó que los gobiernos democráticos que suscribieron el pacto de las Naciones Unidas no podían mantener relaciones diplomáticas con lo que él denominó una "excrecencia del fascismo" en Madrid (Betancourt, 1948:75-86).

El marco legal e institucional de la política exterior venezolana estuvo cimentado en la Constitución Nacional de 1961. Este marco legal estableció principios como el carácter pacífico

del país, la integración económica, el deber de cooperar internacionalmente y la promoción de la democracia, tal como lo establece la Carta de las Naciones Unidas.

Por todo esto, Venezuela apoya las políticas de distensión internacional promovidas por el presidente estadounidense Richard Nixon y su asesor Henry Kissinger, instando a sus aliados a retroceder en el conflicto y presionar por la firma de la paz. Además, la actual presidencia del país propone la idea de una convivencia sana entre diversas ideologías, buscando así el entendimiento y la integración internacional, en lo que algunos han denominado el "pluralismo ideológico".

**Resoluciones Propuestas por Venezuela para Resolver el Conflicto en el Sudeste Asiático:**

1. **Negociación de un cese al fuego Inmediato**: Establecer un alto al fuego inmediato y duradero para detener la violencia y las hostilidades en la región.
2. **Acuerdo de Reunificación de Vietnam**: Promover la celebración de un referéndum libre y justo para la reunificación de Vietnam, supervisado por observadores internacionales para garantizar la transparencia y la legitimidad del proceso.
3. **Retiro de Tropas Extranjeras**: Exigir la retirada de todas las fuerzas militares extranjeras de Vietnam, Laos y Camboya, permitiendo que estos países recuperen su soberanía y determinen su propio destino sin interferencias externas.

4. **Establecimiento de un Programa de Reconstrucción**: Crear un fondo internacional para la reconstrucción y el desarrollo de las áreas afectadas por el conflicto, financiado por los países que han intervenido en la región.

Venezuela aboga por la paz y la democracia, implementando políticas basadas en principios democráticos y de cooperación internacional, tal como lo establece la Constitución Nacional de 1961 y la Carta de las Naciones Unidas. Venezuela insta a la comunidad internacional a mantenerse firme en estos principios y propone la resolución de conflictos a través del diálogo y la coexistencia ideológica, evitando la confrontación directa y promoviendo un ambiente de paz y entendimiento.

**CARTA A MAGISTRADOS**

Srta. Nicole Abad Valverde,

Sr. Isaac Flor,

Estimados Magistrados:

La República de Venezuela se dirige respetuosamente a esta honorable Corte en relación con la discusión sobre "Tipificación del genocidio respecto a los crímenes cometidos por el régimen Nazi basados en el Tribunal Internacional de Nuremberg de 1945"

Venezuela comparecerá en este proceso judicial con el firme propósito de garantizar que sus puntos de vista sean escuchados y considerados de manera justa. Es de suma importancia subrayar que nuestra participación en este caso específico no altera nuestra posición general respecto a la jurisdicción de esta Corte.

Confiamos en que la Corte Internacional de Justicia abordará este asunto con imparcialidad y rigor, conforme a su estatus, evaluando todos los aspectos del caso de manera objetiva y equitativa. Esperamos que se tome en cuenta nuestra perspectiva de manera justa dentro del marco legal y los principios internacionales que rigen esta instancia judicial.

Atentamente,

Rafael Antonio Caldera Rodríguez

**Presidente de la República de Venezuela**

# TEMA – TIPIFICACIÓN DEL GENOCIDIO RESPECTO A LOS CRIMENES COMETIDOS POR EL RÉGIMEN NAZI BASADOS EN EL TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL NUREMBERG DE 1945.

La República de Venezuela, desde su adhesión a la Organización de las Naciones Unidas en 1945, ha mantenido un compromiso inquebrantable con los principios del derecho internacional y los derechos humanos. En particular, Venezuela ha respaldado de manera decidida la resolución de la Asamblea General que reconoce el genocidio como un crimen de derecho internacional, basándose en los precedentes establecidos por los Juicios de Nuremberg.

El genocidio, definido por el artículo 6 del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, comprende actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Este estatuto estableció la jurisdicción del tribunal para enjuiciar no solo crímenes de genocidio, sino también crímenes contra la paz y crímenes de guerra. Específicamente, el artículo 6(a) del Estatuto del Tribunal de Nuremberg establece que el tribunal sería competente para juzgar y castigar a aquellos que planificaron, prepararon, iniciaron o llevaron a cabo guerras de agresión, violando tratados internacionales y garantías.

Además, el artículo 6(b) del Estatuto aborda los crímenes de guerra, que incluyen violaciones graves de las leyes y usos de la guerra, como el asesinato, la deportación de civiles para trabajos forzados, el maltrato de prisioneros de guerra y la destrucción injustificada de ciudades y pueblos. Estos actos, cometidos por líderes y miembros de organizaciones del Eje europeo durante la Segunda Guerra Mundial, fueron considerados crímenes de una magnitud tal que requirieron una respuesta judicial internacional unificada.

**TEMA – TIPIFICACIÓN DEL GENOCIDIO RESPECTO A LOS CRIMENES COMETIDOS POR EL RÉGIMEN NAZI BASADOS EN EL TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL NUREMBERG DE 1945.**

El término "genocidio" fue acuñado por el jurista Lemkin en 1944, combinando la palabra griega "genos" (raza) y el sufijo latino "cide" (matar), para describir actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. (Mander & Lemkin, 1945)

Además, Venezuela reafirma su compromiso con los principios humanitarios a través de los Protocolos adicionales del Convenio de Ginebra de 1949, especialmente el Protocolo I adicional, que establece normas adicionales para la protección de las víctimas de conflictos armados internacionales. Estos protocolos prohíben el uso de armas y métodos de guerra que causen sufrimientos innecesarios o daños excesivos a las poblaciones civiles y reafirman la obligación de todas las partes en conflicto de respetar los derechos fundamentales de las personas afectadas por la guerra.

Por todo esto, Venezuela condena los crímenes de lesa humanidad, incluido el genocidio, perpetrados durante la Segunda Guerra Mundial, respaldándose en los artículos pertinentes del Estatuto del Tribunal de Nuremberg y los principios establecidos en los Protocolos adicionales del Convenio de Ginebra. Estos marcos legales subrayan el compromiso internacional de Venezuela por la protección de los derechos humanos y la promoción de la paz global, contribuyendo así a un orden mundial basado en el respeto mutuo y la justicia universal.

## REFERENCIAS

## REFERENCIAS

BETANCOURT, R. (1966). *Golpes de Estado y gobiernos de fuerza en América Latina. La dramática experiencia dominicana*. Caracas: Editorial Arte.

Rodríguez, F. (2011). La Doctrina Betancourt: entre el realismo y principismo político. *Tiempo y espacio*, *21*(56), 73-94.

Mander, L. A., & Lemkin, R. (1945). Axis rule in occupied Europe: laws of occupation, analysis of government, proposals for redress. *The American Historical Review*, *51*(1), 117. https://doi.org/10.2307/1843099